

08_Gemeinde_an_Jugendamt.emlkommunikation-und-deckung/08_Gemeinde_an_Jugendamt.eml

Von	Kunibert Quassel <geschaeftsleitung@quendelbrunn.example>
An	Roswitha Knödel <jugendamt@mainlaub-kreis.example>
Datum	Mon, 04 May 2026 10:20:00 +0200
Betreff	Sauermilch: Anmeldung lag vor – unser Personalstand

Sehr geehrte Frau Knödel,

anbei erhalten Sie die bei uns gespeicherte Bedarfsanmeldung mit Ihrem Januar-Eingangsvermerk. Frau Sauermilch hatte von Anfang an ausdrücklich nach jeder geeigneten Krippe oder Tagespflege gefragt. Bitte führen Sie den Vorgang nicht als bloßen Wunsch nach Quendelzwerge. Am vergangenen Donnerstag stand die Familie erneut im Rathaus; wir konnten keinen freien Platz vermitteln.

Die Gemeinde ist Betreiberin von Quendelzwerge, aber nicht selbst Jugendhilfeträger. Wir hatten Ihnen die zwei Personalabgänge am 12. Dezember mitgeteilt. Die Ausschreibung wurde tatsächlich erst am 15. Februar veröffentlicht. Nach der Rücksprache mit unserer Personalstelle lässt sich die dazwischenliegende Liegezeit nicht mit einem noch fehlenden Stellenbeschluss erklären: Der Beschluss war am 8. Dezember bereits vorhanden. Ob sich bei früherer Ausschreibung jemand beworben hätte, können wir nicht versprechen.

Bitte prüfen Sie das im Februar besprochene Reserveangebot von Frau Schätzlein und andere erreichbare Tagespflegen. Die Mutter hat uns die gerichtliche Anordnung gezeigt. Dass wir vor Ort keinen Platz haben, beantwortet Ihre Nachweispflicht gegenüber dem Kind nicht. Wir benötigen eine gemeinsame, sachlich richtige Antwort und keine weitere Rundmail mit einer Liste bereits erfolglos angerufener Einrichtungen.

Freundliche Grüße

Kunibert Quassel

Geschäftsleitung Gemeinde Quendelbrunn

09_Augustangebot.emlkommunikation-und-deckung/09_Augustangebot.eml

Von	Roswitha Knödel <jugendamt@mainlaub-kreis.example>
An	Naila Sauermilch <naila.sauermilch@briefpost.example>
Datum	Wed, 12 Aug 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Verbindliches Angebot Rosenhut: Zeiten und Ergänzungsbedarf

Sehr geehrte Frau Sauermilch,

wir können Ihnen bei der Tagespflegestelle Rosenhut ab Montag, 17. August, verbindlich einen Platz für Leni anbieten. Die Betreuung ist montags bis donnerstags von 09:00 bis 12:00 Uhr möglich. Freitag und zusätzliche Randstunden kann die Stelle nicht übernehmen. Sie liegt nach unserer Wegberechnung 42 Kilometer von Ihrer Anschrift entfernt. Der Beitrag würde entsprechend der kurzen Buchungszeit gesondert berechnet; einen Ganztagsbeitrag verlangen wir für dieses Angebot nicht.

Uns ist bewusst, dass Sie 07:45 bis 15:30 Uhr an fünf Tagen angemeldet haben. Wir bezeichnen die drei Stunden daher nicht als vollständige Erfüllung Ihres Bedarfs. Bitte besprechen Sie trotzdem mit Ihrer Arbeitgeberin, ob eine befristete teilweise Rückkehr möglich wäre. Ihre Mitteilung, dass Ihr Mann zu diesen Zeiten ebenfalls arbeitet, haben wir vermerkt. Eine zweite ergänzende Tagespflege können wir heute nicht konkret benennen.

Unabhängig davon soll die Einstellung bei Quendelzwerge zum 1. September erfolgen. Die dortige Leitung möchte morgen über die Eingewöhnung sprechen. Das ist heute noch keine verbindliche Zusage für September. Wir werden Ihnen bis Freitag eine belastbare schriftliche Nachricht geben und den Versicherungsbereich über den bis dahin entstandenen Erwerbsausfall gesondert informieren. Sie müssen zur Prüfung dieses Angebots keine Erklärung abgeben, auf Schadensersatz zu verzichten.

Mit freundlichen Grüßen

Roswitha Knödel

10_Arbeitgeber_Ergaenzung.emlkommunikation-und-deckung/10_Arbeitgeber_Ergaenzung.eml

Von	Otilie Wacker <personal@mainfaden-med.example>
An	Rechtsanwältin Jolanda Knospenlaub <kanzlei@knospenlaub.example>
Datum	Wed, 23 Sep 2026 13:40:00 +0200
Betreff	Sauermilch: Septemberabrechnung und Rückkehrmöglichkeiten

Sehr geehrte Frau Knospenlaub,

ich bestätige die beigefügte Arbeitgeberbescheinigung nach Abgleich mit der heute vorbereiteten Septemberabrechnung. Frau Sauermilch hat am 1. September tatsächlich begonnen. Der Nettoauszahlungsbetrag beträgt 2.860,00 EUR. Eine Sonderprämie oder nachträgliche Erstattung der vier unbezahlten Monate ist darin nicht enthalten.

Zum Einwand einer früheren Teilzeitrückkehr: Wir haben am 13. August nicht aus Bequemlichkeit abgelehnt. Bei Ankunft nach 09:35 Uhr und notwendiger Abfahrt vor 11:25 Uhr blieben weniger als zwei zusammenhängende Stunden. In dieser Zeit konnte Frau Sauermilch die Dokumentationsläufe mit der Qualitätsprüfung nicht übernehmen. Eine Aufgabe ausschließlich zuhause bestand nicht. Unsere Vertretung hätte dagegen eine reguläre Rückkehr nach fünf Arbeitstagen Vorlauf auch im Juni oder Juli nicht verhindert. Wir hätten dann den externen Abruf entsprechend reduziert.

Frau Sauermilch hat uns seit April regelmäßig über die Suche informiert. Sie hat die unbezahlte Freistellung jeweils wegen fehlender Betreuung und mit ausdrücklichem Rückkehrvorbehalt beantragt. Wir haben keinen Wunsch nach einer unabhängig davon geplanten längeren Familienpause dokumentiert. Wenn für die Schadensprüfung die Brutto-Netto-Vergleichsabrechnung benötigt wird, stellen wir sie ihrer Bevollmächtigten mit Einverständnis der Arbeitnehmerin zur Verfügung; eine allgemeine Personalaktenübersendung an mehrere Versicherungsstellen ist dafür nicht erforderlich.

Freundliche Grüße
Otilie Wacker

11_Landkreis_an_Versicherer.emlkommunikation-und-deckung/11_Landkreis_an_Versicherer.eml

Von	Irmtraud Hopfenstiel <recht@mainlaub-kreis.example>
An	Vitus Hasenwinkel <schaden@mainbogen-vers.example>
Datum	Fri, 02 Oct 2026 11:05:00 +0200
Betreff	ML-JH-116: 10.360 EUR, Reserveangebot und Aktenabgleich

Sehr geehrter Herr Hasenwinkel,

anbei übersende ich die Schadensrechnung der Familie sowie unsere Stellungnahme vom 30. September. Die Forderung beträgt jetzt nachvollziehbar 10.360,00 EUR. Sie enthält weder vier volle Bruttogehälter noch zusätzlich eine fiktive Vergütung der Eigenbetreuung. Die abgezogenen Beiträge von 920,00 EUR und Fahrtkosten von 160,00 EUR sind noch mit den Belegen zu prüfen.

Die Antragstellung im Januar und die fehlende bedarfsgerechte Betreuung bis Ende August bestreiten wir nicht. Unser Hauptpunkt ist das Verschulden. Zwei Personalabgänge, das verspätet bearbeitete Zuschussangebot und die spätere Krankheitswelle sind unterschiedliche Vorgänge. Ich möchte deshalb nicht die Formulierung „unvorhersehbarer Personalausfall“ für den gesamten Zeitraum freigeben. Das Mai-Defizit bestand vor den Erkrankungen. Frau Schätzlein will nächste Woche ihre damalige Zusage der Ersatzkraft heraussuchen; eine schriftliche Verfügbarkeitserklärung liegt uns heute noch nicht vor.

Bitte bestätigen Sie Deckungsumfang, Selbstbehalt und die Frage, ob der Betrag eine Rückdeckungsmeldung auslöst. Wir benötigen keine Zustimmung zu einem Anerkenntnis, sondern zunächst eine belastbare Prüfung und eine Person, die die Arbeitgeberrechnung mit unserer Kasse abgleicht. Die Antwortfrist der Anwältin läuft bis 16. Oktober. Ohne weitere Abstimmung werde ich keinen Vergleich abschließen und keine familienbezogenen Daten an zusätzliche Stellen senden.

Mit freundlichen Grüßen

Irmtraud Hopfenstiel

Kreisrechtsrätin

12_Versicherer_Rueckfragen.emlkommunikation-und-deckung/12_Versicherer_Rueckfragen.eml

Von	Vitus Hasenwinkel <schaden@mainbogen-vers.example>
An	Irmtraud Hopfenstiel <recht@mainlaub-kreis.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 09:35:00 +0200
Betreff	ML-JH-116: Deckung erfasst, Haftung noch offen

Sehr geehrte Frau Hopfenstiel,

das beigefügte Deckungsblatt gibt die für diesen Vorgang erfassten Vertragsdaten wieder. Reine Vermögensschäden des Jugendamts sind grundsätzlich eingeschlossen. Ein Selbstbehalt von 1.000,00 EUR würde im Innenverhältnis gelten. Die Klägerin könnte bei begründetem Anspruch trotzdem den gesamten Betrag vom Landkreis verlangen; bitte verweisen Sie sie nicht für einen Teilbetrag an uns.

Für die Haftungsprüfung benötige ich die Entscheidungskette zum Zuschuss von 3.200,00 EUR. Wer durfte die Ausgabe bewilligen, wann lag die fachlich vollständige Vorlage vor und weshalb blieb sie liegen? Das kleine Reserveangebot ist für die Verschuldensfrage möglicherweise wichtiger als die allgemeine Personalstatistik. Bitte prüfen Sie auch die tatsächliche Reichweite des Eilbeschlusses und der nachfolgenden Durchsetzungsanträge. Ein pauschaler Einwand, die Eltern hätten überhaupt keinen Rechtsschutz gesucht, passt nicht zur Akte.

Der Fall bleibt mit einer Arbeitsreserve von 13.000,00 EUR deutlich unter unserer vertraglichen Einzelmeldeschwelle. Ein personenbezogener Rückversichererbericht ist deshalb nicht vorgesehen. Das ist eine Deckungs- und Datenminimierungsentscheidung, keine Aussage über die politische Bedeutung fehlender Kitaplätze. Wir planen bis 12. Oktober eine interne Entscheidungsvorlage. Bis dahin darf die Versicherung gegenüber der Familie weder als zahlungsbereit noch als endgültig ablehnend dargestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Vitus Hasenwinkel

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

01_Bedarfsanmeldung.docx

kommunikation-und-deckung/01_Bedarfsanmeldung.docx

Bedarfsanmeldung und Eingang beim Jugendamt

1 Antrag der Eltern

Wir, Naila Sauermilch und Anselm Sauermilch, Quendelgasse 7, 97299 Quendelbrunn, beantragen für unsere Tochter Leni Sauermilch, geboren am 24. April 2025, ab dem 1. Mai 2026 einen Betreuungsplatz von Montag bis Freitag zwischen 07:45 und 15:30 Uhr. Wir leben mit Leni durchgehend in Quendelbrunn und üben die elterliche Sorge gemeinsam aus. Zuständiger Jugendhilfeträger unseres Wohnorts ist der Landkreis Mainlaub.

Naila nimmt zum 1. Mai ihre unbefristete Beschäftigung bei der Mainfaden Medizintechnik GmbH in Würzburg wieder auf. Die Arbeit findet von 08:30 bis 15:00 Uhr vor Ort statt. Anselm arbeitet montags bis freitags von 06:30 bis 15:30 Uhr als Instandhalter; ein dauerhafter Schichttausch ist nicht vereinbart. Wir können eine Krippe oder eine geeignete Kindertagespflege in Anspruch nehmen. Es geht nicht nur um unsere bevorzugte Einrichtung Quendelzwerge. Bitte prüfen Sie alle zumutbaren Möglichkeiten, auch außerhalb des Gemeindegebiets.

Wir melden den Bedarf unmittelbar beim Jugendamt an. Die Gemeinde erhält eine Kopie. Wegen der Wege und Übergaben benötigen wir den genannten Umfang. Wir bitten um rechtzeitige Mitteilung, damit eine Eingewöhnung noch im April vereinbart werden kann. Das Ende der Elternzeit steht fest. Ohne Betreuung droht ein monatlicher Verdienstaussfall.

Naila Sauermilch und Anselm Sauermilch

2 Registrierter Eingang

Jugendamt Mainlaub, Posteingang JH-24-116: Vollständiger Antrag einschließlich Arbeitszeitbestätigung am 12. Januar 2026 um 10:14 Uhr im Funktionspostfach eingegangen. Eingang am 13. Januar um 09:22 Uhr durch Sachbearbeiterin Roswitha Knödel bestätigt. Geburtsdatum, Wohnort und Betreuungsbeginn wurden richtig erfasst. Die Akte ist nicht als reine Wartelistenanmeldung bei einer einzelnen Einrichtung geführt. Eine besondere gesetzliche Anmeldefrist wird mit diesem Registerauszug nicht behauptet.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

02_Arbeitgeberbestaetigung.docx

kommunikation-und-deckung/02_Arbeitgeberbestaetigung.docx

Wiedereinstieg und Entgelt von Naila Sauermilch

Mainfaden Medizintechnik GmbH, Fadenlaubweg 14, 97076 Würzburg

1 Vertragsgrundlage

Frau Naila Sauermilch ist seit 2020 unbefristet als technische Dokumentationsassistentin beschäftigt. Die schriftliche Rückkehrvereinbarung vom 8. Dezember 2025 sieht ab 1. Mai 2026 eine Tätigkeit von montags bis freitags jeweils 08:30 bis 15:00 Uhr einschließlich einer halbstündigen unbezahlten Pause vor. Das sind 30 Arbeitsstunden wöchentlich. Die Vergütung beträgt monatlich 4.150,00 EUR brutto. Ein monatlicher Nettoauszahlungsbetrag von 2.860,00 EUR ergibt sich unter den im gesamten Zeitraum unveränderten persönlichen Abzugsmerkmalen aus unserer Vergleichsabrechnung. Die Septemberabrechnung weist denselben Betrag aus.

2 Tatsächlicher Verlauf

Wegen fehlender Kinderbetreuung bewilligten wir auf Antrag unbezahlte Freistellung vom 1. Mai bis 31. August, jeweils mit Rückkehrmöglichkeit zum Beginn der folgenden Arbeitswoche nach einer Vorankündigung von fünf Arbeitstagen. Wir zahlten in diesen vier Monaten weder Lohn noch freiwilligen Ausgleich. Die Rückkehrvereinbarung wurde nicht aufgehoben. Eine bereits gebundene Vertretung hätte den Wiedereinstieg nicht verhindert. Die Aufgaben wurden zwischenzeitlich durch Mehrarbeit im Team und einen kündbaren Dienstleistungsabruf abgedeckt.

Am 1. September nahm Frau Sauermilch die Arbeit tatsächlich auf. Die Betreuung war nach Eingewöhnung Ende August gewährleistet. Sie erschien seither zu den vereinbarten Zeiten. Die Tätigkeit erfordert den Zugriff auf im Betrieb verwahrte technische Originalunterlagen und die Abstimmung mit der Qualitätsprüfung. Wir konnten im fraglichen Zeitraum weder reine Heimarbeit noch einen täglichen Zweistundenblock zwischen 10:00 und 12:00 Uhr anbieten. Eine Verschiebung auf Abende oder Wochenenden war organisatorisch nicht möglich.

3 Abrechnung und Auskunft

Eine durchgängige Beschäftigung von Mai bis August hätte nach unserem Abrechnungslauf 11.440,00 EUR netto erbracht. Sonderzahlungen, Boni, Überstunden und Arbeitgeberbeiträge sind in diesem Betrag nicht enthalten. Die Aussage zur hypothetischen Nettoabrechnung steht unter dem Vorbehalt einer späteren Einkommensteuerveranlagung; eine zusätzliche Steuer auf Schadensersatz wird hier nicht hochgerechnet. Als Auskunftsperson steht Personalleiterin Ottilie Wacker, zu laden unter der Geschäftsanschrift, zur Verfügung.

Ottilie Wacker, Personalleitung

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

03_Schadensrechnung.docx

kommunikation-und-deckung/03_Schadensrechnung.docx

Vier Monatsbudgets und Abzüge

1 Anspruchszeitraum

Naila Sauermilch verlangt ausschließlich den eigenen Nettoverdienstausfall vom 1. Mai bis 31. August 2026. Grundlage sind die Arbeitgeberbestätigung und die folgenden privaten Budgetangaben. Die Arbeitgeberin beziffert den entgangenen Nettoauszahlungsbetrag für jeden der vier Monate mit 2.860,00 EUR, zusammen 11.440,00 EUR. Für April und September wird kein Ausfall verlangt.

2 Ersparnisse

Das vorab angefragte kommunale Betreuungsmodell hätte monatlich 230,00 EUR Elternbeitrag gekostet; dieselbe Belastung gilt für den seit September genutzten Platz. Im Mai, Juni, Juli und August wurde kein Beitrag erhoben. Deshalb werden viermal 230,00 EUR, insgesamt 920,00 EUR, abgezogen.

Verpflegungsbeiträge werden nicht angesetzt: Leni hätte sowohl zuhause als auch bei Betreuung essen müssen; ein darüber hinausgehender konkret ersparter Mehrbetrag ist nicht belegt.

Die geplanten Arbeitsfahrten hätten gegenüber den tatsächlich zurückgelegten Privatfahrten nach der gemeinsamen Aufstellung 40,00 EUR monatliche zusätzliche Kraftstoff- und Parkkosten verursacht. Abgezogen werden viermal 40,00 EUR, insgesamt 160,00 EUR. Fixe Fahrzeugkosten bleiben in beiden Verläufen bestehen. Eine zusätzliche steuerliche Kilometerpauschale wird nicht noch einmal abgezogen.

3 Monatliche Differenzen

Für Mai ergibt sich 2.860,00 EUR abzüglich 230,00 EUR und 40,00 EUR, mithin 2.590,00 EUR. Für Juni, Juli und August gilt dieselbe Rechnung. Viermal 2.590,00 EUR ergibt 10.360,00 EUR. Die Addition enthält keine pauschale Entschädigung für familiären Stress und keine Bewertung der eigenen Kinderbetreuungsstunden.

4 Weitere Geldbewegungen

Das Elterngeld endete vor Mai. Die Familienkasse zahlte unverändert Kindergeld; es wäre auch bei rechtzeitiger Arbeitsaufnahme angefallen. Es gab für Mai bis August weder Arbeitslosengeld noch Ersatzlohn, Krankengeld oder Versicherungsleistungen. Eine am 4. Juni erteilte private Betreuungsanfrage führte mangels Kapazität zu keinem Vertrag und keiner Rechnung. Schadensersatz oder Vorschüsse sind bis 5. Oktober nicht eingegangen. Ein Darlehen von Anselms Vater finanzierte den Alltag; seine Rückzahlungspflicht wird nicht als zusätzliche Schadensposition geltend gemacht.

Naila Sauermilch, mit Anselm Sauermilch abgeglichen

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

04_Kapazitaetsvermerk.docx

kommunikation-und-deckung/04_Kapazitaetsvermerk.docx

Jugendamt – Kapazitäten und ungeklärte Reserve

Landkreis Mainlaub, Jugendamt, Sachgebiet Kindertagesbetreuung

1 Stand vor dem Betreuungsbeginn

Die Bedarfsplanung vom November 2025 führte für Quendelbrunn und zwei Nachbarorte elf zusätzliche Bedarfe zum Frühjahr 2026. Eine am 9. Dezember eingegangene Personalmitteilung kündigte zwei Abgänge bei Quendelzwerge zum 31. März an. Die Gemeinde meldete dies am 12. Dezember an uns. Für den Beginn 1. Mai waren zwölf neue Plätze mit einer zusätzlichen Fachkraft vorgesehen. Die Ausschreibung erfolgte erst am 15. Februar; der Grund für den Abstand zur Dezembermeldung ist in der Personalakte nicht erklärt. Keine Einstellung war bis Ende April abgeschlossen.

2 Reserveangebot

Die anerkannte Tagespflegeperson Walburga Schätzlein bot dem Jugendamt am 2. Februar zwei zusätzliche Plätze in genehmigten Räumen an. Voraussetzung war nach ihrer Erklärung die bis 15. Februar erbetene Entscheidung über einen befristeten Zuschuss von 3.200,00 EUR zur Ersatzkraft. Eine Fachprüfung bestätigte am 10. Februar, dass die räumlichen und fachlichen Voraussetzungen bestanden. Die Vorlage blieb bis 27. März im Haushaltsumlauf. Am 30. März teilte Frau Schätzlein mit, dass die Ersatzkraft inzwischen anderweitig gebunden sei. Ob sie bei fristgerechter Zuschussentscheidung tatsächlich beide Plätze zum 1. Mai hätte eröffnen können, muss anhand ihrer Unterlagen und der damaligen Personalzusage geklärt werden. Eine sichere hypothetische Zuweisung an Leni wird hier nicht bescheinigt.

3 Weiterer Verlauf

Der am 5. Juni dokumentierte Krankenstand von zwei bereits eingesetzten Betreuungspersonen verschärfte die Lage, erklärt aber nicht den fehlenden Platz am 1. Mai. Eine Liste der umliegenden Einrichtungen wurde den Eltern mehrfach überlassen. Der erste konkrete Platznachweis betraf ab 17. August nur Montag bis Donnerstag 09:00 bis 12:00 Uhr bei der 42 Kilometer vom Wohnort entfernten Tagespflegestelle Rosenhut. Die Eltern lehnten nach Rücksprache mit dem Arbeitgeber ab. Ein Platz in Quendelbrunn ab 1. September wurde am 14. August zugesagt; die Eingewöhnung fand vom 17. bis 28. August statt.

Roswitha Knödel, Sachbearbeitung. Dieser Vermerk dokumentiert Aktenfunde; er ersetzt keine Aussage der Gemeinde, der Reservekraft oder der Eltern.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

05_Betreuungssuche.docx

kommunikation-und-deckung/05_Betreuungssuche.docx

Betreuungssuche und Tagesablauf der Familie

1 Suche von Januar bis April

Naila Sauermilch fragte am 19. Januar bei Quendelzwerge, am 22. Januar bei Mainkäfer und am 4. Februar bei der Kindertagespflege Hiltrud Kleinlaut nach. Keine dieser Stellen bot einen bedarfsdeckenden Platz ab Mai an. Hiltrud Kleinlaut hatte nur einen bereits belegten Nachmittagsplatz. Die Familie beschränkte sich nicht auf eine bestimmte Konzeption. Am 12. März fragte Naila beim Jugendamt nach Kindertagespflege und nach einer Übergangslösung. Am 8. April wiederholte die Anwältin dies mit dem konkreten Hinweis auf den bevorstehenden Nettoausfall.

2 Familie und Arbeit

Anselm Sauermilch arbeitete werktags von 06:30 bis 15:30 Uhr einschließlich Pause; seine Anfahrt dauerte 25 Minuten. Der Arbeitgeber bestätigte auf Anfrage am 16. April, dass ein täglicher Schichtwechsel für vier Monate nicht angeboten werden könne. Die Großmutter lebte in Hannover und unterstützte an einem Wochenende, nicht an Werktagen. Der Großvater in Würzburg war selbst pflegebedürftig. Eine pauschale Behauptung, alle Angehörigen seien arbeitsunfähig, wird nicht erhoben. Entscheidend ist, dass keine Person die tägliche Betreuung tatsächlich übernehmen konnte. Eine private Agentur teilte am 4. Juni mit, dass sie keine geeignete Betreuungsperson für fünf Tage pro Woche vermitteln könne; es wurde nichts gebucht oder gezahlt.

3 Augustangebot und Ende des Ausfalls

Das Angebot Rosenhut umfasste zwölf Stunden pro Woche, ohne Freitag, und sah keine Randzeiten vor. Zwischen Wohnort und Tagespflege lagen 42 Kilometer. Eine Fahrt von der Tagespflege zur Arbeitsstätte hätte zusätzlich rund 35 Minuten gedauert. Selbst bei pünktlicher Abgabe um 09:00 Uhr wären nur etwa zwei Arbeitsstunden bis zur erforderlichen Abfahrt zur Abholung geblieben. Die Arbeitgeberin bestätigte, dass daraus kein nutzbarer Arbeitsplatz entstehe. Die Eltern boten an, Rosenhut mit einer zweiten Betreuung zu kombinieren. Das Jugendamt konnte keine Ergänzung benennen.

Der ab September verfügbare Platz Quendelzwerge umfasst 07:45 bis 15:30 Uhr an fünf Tagen. Die Eingewöhnung lief Ende August. Es gab seitdem keine betreuungsbedingte Abwesenheit der Mutter. Die Familie verlangt keine Zahlung für die Eingewöhnung im April, keinen entgangenen Urlaub und keinen unbestimmten Folgeschaden.

Naila Sauermilch

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

06_Eilrechtsschutz_Dokumentation.docx

kommunikation-und-deckung/06_Eilrechtsschutz_Dokumentation.docx

Anwaltliche Dokumentation des Primärrechtsschutzes

Rechtsanwältin Jolanda Knospenlaub, Zedernfächerweg 9, 97074 Würzburg

1 Antrag und dokumentierter Versand

Ich beantragte am 14. April 2026 im Namen der minderjährigen Leni Sauermilch, vertreten durch Naila und Anselm Sauermilch, beim Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg eine einstweilige Anordnung gegen den Landkreis Mainlaub. Der Antrag verlangte, ab 1. Mai bis zur Entscheidung über den Förderanspruch einen geeigneten Betreuungsplatz von Montag bis Freitag 07:45 bis 15:30 Uhr nachzuweisen. Der in der Kanzlei gespeicherte elektronische Versandbericht weist den erfolgreichen Eingang am 14. April um 15:06 Uhr aus. Der Bericht und das Antragsexemplar befinden sich in der Mandatsakte; dieses Blatt gibt den Ablauf wieder und ist kein gerichtlicher Eingangsstempel.

2 Eilverfahren und Durchsetzung

Nach dem Eingang der Stellungnahme des Landkreises am 21. April beantragte ich ausdrücklich, die Angelegenheit noch vor Ende April zu entscheiden. Am 28. April wurde dem Antrag nach der in der Kanzlei vorliegenden Entscheidung stattgegeben. Der Landkreis bestritt nicht den Förderanspruch, erklärte jedoch, einen verfügbaren Platz erst finden zu müssen. Ich forderte ihn am 29. April unter Hinweis auf die vollziehbare Anordnung zur Umsetzung auf. Am 5. Mai beantragte ich gerichtliche Vollstreckungsmaßnahmen, nachdem keine konkrete Einrichtung benannt worden war. Nach weiterer gerichtlicher Androhung teilte der Landkreis am 18. Mai weiterhin das Fehlen eines geeigneten Platzes mit. Weitere Umsetzungsaufforderungen erfolgten am 4. Juni und 2. Juli. Das Verfahren wurde nicht gegen eine Abfindung erledigt.

3 Grenzen der Dokumentation

Dieses Blatt ist eine anwaltliche Verlaufsbestätigung. Für eine gerichtliche Zivilklage sollen die konkret bezeichneten elektronischen Schriftsätze, Eingangsbestätigungen und Entscheidungen aus der Verwaltungsgerichtsakte beigezogen werden. Ein amtlich wirkender Beschluss wird nicht durch eine selbst gestaltete Abschrift ersetzt. Am 2. September erklärten die Beteiligten das Förderverfahren nach tatsächlicher Platzbereitstellung für erledigt. Die hier geltend gemachten Verdienstausschlägen waren weder Gegenstand einer Zahlung noch einer abschließenden materiellen Einigung.

Jolanda Knospenlaub, Rechtsanwältin

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

07_Deckungsblatt.docx

kommunikation-und-deckung/07_Deckungsblatt.docx

Deckungsblatt ML-JH-2026-116

Kommunalversicherung Mainbogen VVaG – Sachbearbeiter Vitus Hasenwinkel

1 Erfasster Vertrag

Versicherungsnehmer ist der Landkreis Mainlaub. Der für 2026 erfasste Vertrag KM-ML-2026 umfasst gesetzliche Haftpflichtansprüche aus der Tätigkeit seines Jugendamts einschließlich reiner Vermögensschäden aus fahrlässiger Amtspflichtverletzung. Die Versicherungssumme hierfür beträgt 1.000.000,00 EUR je Schadenereignis. Der Selbstbehalt beträgt 1.000,00 EUR je Schadenereignis. Abwehrkosten fallen nach diesem Vertragsauszug außerhalb des Selbsthalts an. Vorsätzliche Herbeiführung ist ausgeschlossen; die vorliegenden Unterlagen belegen bislang keine vorsätzliche Schadenszufügung. Die Deckungsprüfung ersetzt die Prüfung der gesetzlichen Haftung nicht.

2 Meldung und Reserve

Schadenmeldung des Landkreises am 30. September, ergänzt am 2. Oktober. Gefordert werden 10.360,00 EUR. Die Arbeitsreserve beträgt vorläufig 13.000,00 EUR, davon 10.360,00 EUR möglicher Hauptanspruch und 2.640,00 EUR geschätzte Abwehr- und Nebenkosten. Eine Arbeitsreserve stellt weder ein Anerkenntnis noch eine Zahlungsfreigabe dar. Sollte die Hauptforderung vollständig begründet sein, wären nach dem vereinbarten Selbstbehalt 1.000,00 EUR beim Landkreis und 9.360,00 EUR beim Versicherer abzurechnen. Der gesetzliche Anspruch der Mutter würde dadurch nicht auf zwei Gegner verteilt.

3 Rückdeckung

Der interne Rückdeckungsvermerk ordnet das Jugendamtsrisiko dem Jahresvertrag RB-2026 zu. Für diesen Vertrag ist eine Einzelmeldung ab einer erwarteten Gesamtbelastung von 250.000,00 EUR vorgesehen. Darunter erfolgt nur eine periodische Bestandsmeldung ohne personenbezogene Einzelfallunterlagen. Der Rückdeckungsanteil beginnt nach dem erfassten Vertragsauszug oberhalb einer Priorität von 500.000,00 EUR. Die bisherige Reserve erreicht weder Meldeschwelle noch Priorität. Deshalb wird zu Sauermilch kein personenbezogenes Schreiben an einen Rückversicherer erzeugt. Weitere ähnliche Ansprüche dürfen nicht ohne Prüfung einer einschlägigen Serienschadenklausel zusammengerechnet werden; eine solche Zusammenrechnung ist hier nicht festgestellt.

4 Nächster Entscheidungspunkt

Vor einer Zahlung müssen Reserveangebot, Eingangs- und Personalchronologie sowie die Gegenrechnung der Arbeitskosten geklärt werden. Die Familie erhält ihre Sachantwort vom Landkreis. Ein direkter Zahlungsanspruch gegen einen internen Ausgleichsverband oder Rückversicherer ergibt sich aus diesem Blatt nicht. Vitus Hasenwinkel führt die Deckungsakte; die rechtliche Entscheidung über das Anspruchsschreiben liegt weiterhin beim Landkreis.

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

13_Anspruchsschreiben.docx

kommunikation-und-deckung/13_Anspruchsschreiben.docx

Rechtsanwältin Jolanda Knospenlaub, Zedernfächerweg 9, 97074 Würzburg

Landkreis Mainlaub, Kreisrechtsstelle, Lindenquendelplatz 2, 97076 Würzburg

24.09.2026

Sauermilch gegen Landkreis Mainlaub – Verdienstausschlag

Sehr geehrte Frau Hopfenstiel,

ich vertrete Frau Naila Sauermilch. Für den Zeitraum vom 1. Mai bis 31. August verlangt sie 10.360,00 EUR Ersatz ihres durch den fehlenden Betreuungsplatz verursachten Verdienstausschlags. Ich bitte um Zahlung bis 16. Oktober 2026. Die Forderung wird für die Mutter persönlich erhoben; das abgeschlossene Förderverfahren ihrer Tochter und dessen Kosten sind davon zu unterscheiden.

Der Betreuungsbedarf war Ihrem Jugendamt seit 12. Januar bekannt. Trotz konkret benannter Arbeitszeiten wurde bis Ende August kein Platz nachgewiesen, der die Rückkehr an den Arbeitsplatz ermöglicht hätte. Meine Mandantin hatte sich weder auf Quendelzwerge festgelegt noch Kindertagespflege abgelehnt. Das Augustangebot umfasste nur drei Stunden an vier Tagen, dazu erhebliche Wege. Eine Ergänzung war nicht verfügbar. Die Arbeitgeberin hat nachvollziehbar erklärt, weshalb daraus keine sinnvolle Teilrückkehr entstehen konnte.

Die Rechnung setzt bei viermal 2.860,00 EUR netto an und zieht 920,00 EUR ersparte Beiträge sowie 160,00 EUR ersparte Arbeitsfahrten ab. Eigenbetreuungszeit, Belastungsentschädigung und fiktive Kosten privater Betreuung werden nicht zusätzlich verlangt. Seit September arbeitet meine Mandantin wieder. Die Familienkasse hat keine ausfallbezogene Ersatzleistung erbracht; das unveränderte Kindergeld wird nicht als solcher Ersatz behandelt.

Die Behauptung eines allgemeinen Fachkräftemangels genügt nicht zur Erklärung der konkreten Dezember- und Februarvorgänge. Bitte sichern Sie die Unterlagen zum Reserveangebot von Frau Schätzlein und den vollständigen Haushaltsumlauf. Die Gemeinde hat die rechtzeitige Anmeldung bereits bestätigt. Primärrechtsschutz wurde rechtzeitig beantragt und nach Erlass der Anordnung weiter betrieben. Eine Einwendung nach § 839 Abs. 3 BGB muss sich deshalb auf eine konkret unterlassene, erfolgversprechende Maßnahme beziehen.

Wir sind zur Besprechung begründeter Einwendungen bereit. Ein Verzicht auf noch zu prüfende zusätzliche Steuerfolgen wird durch die gegenwärtige Bezifferung nicht erklärt. Die Forderung enthält solche Folgen aber auch nicht vorsorglich als pauschalen Aufschlag. Bitte antworten Sie direkt an meine Kanzlei und teilen Sie einen etwaigen Informationsbedarf zusammenhängend mit.

Mit freundlichen Grüßen

Jolanda Knospenlaub

Rechtsanwältin

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

14_Landkreis_Stellungnahme.docx

kommunikation-und-deckung/14_Landkreis_Stellungnahme.docx

Landkreis Mainlaub, Kreisrechtsstelle, Lindenquendelplatz 2, 97076 Würzburg

Rechtsanwältin Jolanda Knospenlaub, Zedernfächerweg 9, 97074 Würzburg

30.09.2026

Ihre Forderung vom 24. September – laufende Prüfung

Sehr geehrte Frau Knospenlaub,

Ihr Schreiben ist am 25. September eingegangen. Wir prüfen die Forderung Ihrer Mandantin über 10.360,00 EUR. Eine Zahlung oder ein Anerkenntnis ist damit nicht verbunden. Die von Ihnen bis 16. Oktober gesetzte Frist ist vermerkt. Der Landkreis ist für das Jugendamt zuständig; wir verweisen die Familie nicht zur Anspruchsprüfung an die Gemeinde Quendelbrunn.

Den rechtzeitigen Eingang der Anmeldung, die gerichtliche Inanspruchnahme und die Arbeitsaufnahme zum 1. September stellen wir nach dem bisherigen Aktenabgleich nicht in Abrede. Unterschiedlich beurteilen wir die Ursachen des fehlenden Platzes und die zumutbaren Überbrückungsmöglichkeiten. Zum Angebot Rosenhut erkennen wir, dass der angemeldete Bedarf nicht vollständig abgedeckt war. Wir möchten dennoch die schriftliche Arbeitgeberauskunft sehen, auf die Sie sich zur unmöglichen Teilrückkehr berufen. Eine zusätzliche Betreuung für Freitag oder die Randstunden haben wir nicht benannt; eine solche Möglichkeit behaupten wir heute auch nicht nachträglich.

Das Reserveangebot von Frau Schätzlein wird derzeit mit der Jugendamts- und Haushaltsakte abgeglichen. Es darf nicht ohne ihre damaligen Personalunterlagen als sicher verfügbar behandelt werden. Umgekehrt werden wir die bekannte Verzögerung im Haushaltsumlauf nicht allein mit den erst im Juni eingetretenen Erkrankungen erklären. Die zeitlichen Zusammenhänge sind getrennt zu betrachten. Die Gemeinde haben wir um Erhaltung ihrer Personal- und Ausschreibungsunterlagen gebeten.

Für die Berechnung bitten wir um eine Erläuterung, ob in den 2.860,00 EUR regelmäßige Sonderbestandteile enthalten sind und auf welcher Grundlage die Fahrtkostenersparnis angesetzt wurde. Die Übermittlung einer vollständigen privaten Kontoakte benötigen wir nicht. Ein geeigneter Arbeitgebernachweis und die auf diesen Anspruch beschränkte Budgetaufstellung reichen zunächst aus. Bitte informieren Sie uns, falls andere Stellen auf denselben Ausfall bereits Leistungen erbracht haben.

Unser Kommunalversicherer erhält die zur Prüfung notwendigen Unterlagen. Über die gesetzliche Forderung Ihrer Mandantin antwortet weiterhin der Landkreis. Ob und in welcher Höhe ein Versicherer uns intern entlastet, ist keine Voraussetzung für die Bearbeitung Ihres Anspruchs.

Mit freundlichen Grüßen

Irmtraud Hopfenstiel

Kreisrechtsrätin

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

15_Versicherer_an_Landkreis.docx

kommunikation-und-deckung/15_Versicherer_an_Landkreis.docx

Kommunalversicherung Mainbogen VVaG, Schadenabteilung, Kornfalterweg 6, 97076 Würzburg

Landkreis Mainlaub, Kreisrechtsstelle, Lindenquendelplatz 2, 97076 Würzburg

05.10.2026

ML-JH-116 – Entscheidungsvorbereitung und Abgrenzung

Sehr geehrte Frau Hopfenstiel,

nach dem bisherigen Aktenstand besteht ein erhebliches Haftungsrisiko. Der Landkreis kann sich nicht darauf beschränken, keinen eigenen freien Krippenplatz gehabt zu haben. Die konkrete Planung, das Reserveangebot und der Verlauf der Durchsetzung müssen gemeinsam bewertet werden. Eine abschließende Empfehlung über die vollständige Forderung von 10.360,00 EUR geben wir erst nach den ergänzenden Auskünften. Bitte legen Sie dieses Schreiben der Familie nicht als Zahlungszusage vor.

Für die Personalchronologie ist die Dezembermeldung wesentlich. Wir bitten um eine kurze, von der Gemeinde freigegebene Darstellung, weshalb eine erst im Februar veröffentlichte Ausschreibung ausreichend gewesen sein soll. Daneben benötigen wir die Erklärung von Frau Schätzlein zur tatsächlich gesicherten Ersatzkraft und zum letztmöglichen Entscheidungstag. Eine später bekannt gewordene Erkrankung kann den früheren Bearbeitungsstillstand nicht rückwirkend erklären. Sollte es hierfür einen anderen dokumentierten Grund geben, gehört er in die Prüfung.

Der Nettoansatz ist durch die Arbeitgeberbestätigung grundsätzlich prüfbar. Bitte gleichen Sie die Septemberabrechnung mit der hypothetischen Berechnung ab und klären Sie nur die für den Unterschied relevanten Merkmale. Die vollständige Krankheits- oder Personalgeschichte der Mutter ist nicht erforderlich. Die angeführten Ersparnisse sind sachgerecht als Abzüge zu untersuchen.

Familienunterstützung ersetzt dagegen nicht ohne Weiteres das Gehalt; eine Darlehensaufnahme ist keine endgültige Ersatzleistung.

Deckungsseitig haben wir eine Arbeitsreserve von 13.000,00 EUR eingerichtet. Die Rückdeckungspriorität von 500.000,00 EUR und die Einzelmeldeschwelle von 250.000,00 EUR werden deutlich unterschritten. Wir werden den Rückversicherer deshalb nicht mit einem personenbezogenen Einzelfallbericht beteiligen. Ihre Selbstbeteiligung von 1.000,00 EUR ändert den gesetzlichen Ersatzanspruch der Mutter nicht. Bei vollständiger Begründetheit bliebe der Mutter ein Anspruch gegen den Landkreis über den gesamten Betrag.

Bitte geben Sie uns bis 12. Oktober die ergänzenden Informationen oder eine genaue Mitteilung, welche Unterlage noch fehlt. Danach können wir eine Vergleichsspanne mit den jeweiligen Beweisrisiken vorlegen. Ein Vergleich ohne belastbare Kenntnis der Reservekapazität würde gerade die entscheidende Frage offenlassen.

Mit freundlichen Grüßen
Vitus Hasenwinkel
Schadenreferent

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

16_Klageentwurf_Sauermilch.docx

kommunikation-und-deckung/16_Klageentwurf_Sauermilch.docx

Klageentwurf Sauermilch gegen Landkreis Mainlaub

ENTWURF – NICHT EINGEREICHT

An das Landgericht Würzburg
Ottostraße 5, 97070 Würzburg

1 Parteien und Anträge

In dem Rechtsstreit der Naila Sauermilch, Quendelgasse 7, 97299 Quendelbrunn, Klägerin, Prozessbevollmächtigte Rechtsanwältin Jolanda Knospenlaub, Zedernfächerweg 9, 97074 Würzburg, gegen den Landkreis Mainlaub, vertreten durch Landrat Eberwin Rappel, Lindenquendelplatz 2, 97076 Würzburg, Beklagter,

wird beantragt, den Beklagten zu verurteilen, an die Klägerin 10.360,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab dem auf die Zustellung der Klage folgenden Tag zu zahlen und die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Der Streitwert beträgt 10.360,00 EUR. Für den Fall nicht rechtzeitiger Anzeige der Verteidigungsbereitschaft wird bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen ein Versäumnisurteil im schriftlichen Vorverfahren beantragt. Die außergerichtliche Zahlungsfrist endet erst am 16. Oktober. Dieser Entwurf unterstellt weder ihren Ablauf noch eine Einreichung oder Zustellung. Vorgerichtliche Anwaltskosten, Kosten des Förderverfahrens, Zinsaufwendungen für Familiendarlehen und künftige Steuerfolgen sind nicht Gegenstand des Zahlungsantrags.

2 Rechtsweg, Zuständigkeit und Anspruchsinhaberin

Die Klägerin verlangt eigenen Verdienstaufschlag wegen der unterbliebenen Erfüllung des Förderanspruchs ihrer Tochter. Sie klagt nicht als Vertreterin des Kindes auf einen Betreuungsplatz. Für den Amtshaftungsanspruch ist nach Art. 34 Satz 3 GG der ordentliche Rechtsweg eröffnet. Das Landgericht ist gemäß § 71 Abs. 2 Nr. 2 GVG unabhängig vom Streitwert ausschließlich sachlich zuständig. Der Sitz des Beklagten und das für die Bearbeitung verantwortliche Jugendamt liegen in Würzburg; die örtliche Zuständigkeit folgt aus §§ 17, 32 ZPO.

Der Beklagte ist nach Art. 15 AGSG örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Er handelt insoweit im eigenen Wirkungskreis. Die kreisangehörige Gemeinde Quendelbrunn betreibt eine Einrichtung und wirkt bei der Platzsuche mit; dies ersetzt die gesetzliche Verantwortung des Landkreises nicht. Anstellungskörperschaft der mit der Anspruchserfüllung befassten Jugendamtsbeschäftigten ist der Beklagte. Eine gesamtschuldnerische Haftung der Gemeinde wird mangels eines hierfür hinreichend aufgeklärten eigenständigen Anspruchs nicht mit eingeklagt.

3 Bedarf und rechtzeitige Kenntnis

Leni Sauermilch wurde am 24. April 2025 geboren. Sie lebt seit ihrer Geburt mit beiden sorgeberechtigten Eltern in Quendelbrunn im Zuständigkeitsbereich des Beklagten. Der unmittelbar an das Jugendamt gerichtete Antrag vom 12. Januar 2026 bezeichnete den Beginn 1. Mai und die Zeiten Montag bis Freitag 07:45 bis 15:30 Uhr. Die Klägerin erklärte darin ihren vertraglich vereinbarten Wiedereinstieg; der ebenfalls berufstätige Vater konnte die Betreuung zu diesen Zeiten nicht übernehmen. Die Eltern akzeptierten eine geeignete Kindertagespflege und beschränkten sich nicht auf eine Wunschseinrichtung.

Beweis: Bedarfsanmeldung und Eingangsdokumentation, Anlage K1; Bestätigung der Gemeinde, Anlage K7; Zeugnis der Roswitha Knödel, zu laden über den Beklagten, und des Kunibert Quassel, zu laden über Gemeinde Quendelbrunn, Quendelplatz 1, 97299 Quendelbrunn. Zum gemeinsamen Wohnort und

zur praktischen Betreuungssituation wird ergänzend das Zeugnis des Anselm Sauermilch unter der Klägeranschrift angeboten.

Die Rückkehrvereinbarung vom 8. Dezember 2025 sah ab 1. Mai eine 30-Stunden-Woche vor Ort in Würzburg vor. Arbeitsbeginn war 08:30 Uhr, Arbeitsende 15:00 Uhr einschließlich einer halbstündigen unbezahlten Pause. Der beantragte Betreuungsumfang berücksichtigte Anfahrt und Übergaben. Ein bereits vereinbarter späterer Wiedereinstieg lag nicht vor. Das tatsächliche Ende der Betreuungslücke am 1. September führte sofort zur Arbeitsaufnahme.

Beweis: Arbeitgeberbestätigung, Anlage K2; ergänzende Nachricht, Anlage K9; Zeugnis der Ottilie Wacker, Mainfaden Medizintechnik GmbH, Fadenlaubweg 14, 97076 Würzburg.

4 Pflichtverletzung und konkrete Planung

Leni hatte ab Vollendung ihres ersten Lebensjahres nach § 24 Abs. 2 SGB VIII Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung oder Kindertagespflege. Der zeitliche Umfang richtet sich über § 24 Abs. 2 Satz 2 nach dem individuellen Bedarf. Trotz der rechtzeitigen Anmeldung wurde für Mai bis August kein bedarfsdeckender Platz nachgewiesen. Eine bloße Liste bereits erfolglos kontaktierter Einrichtungen erfüllte den Anspruch nicht. Der Beklagte schuldete keinen Erfolg einer bestimmten pädagogischen Wunschgestaltung, wohl aber einen tatsächlich nutzbaren geeigneten Betreuungsplatz.

Die Pflicht besteht nicht lediglich im Umfang vorhandener Kapazität. Die Eltern gehören zum geschützten Personenkreis; ihr betreuungsbedingter Erwerbsausfall kann ersatzfähig sein. Hierzu BGH, Urt. v. 20.10.2016 – Az. III ZR 278/15, BGHZ 212, 303, Rn. 17–19, 24–27 und 34–39; amtlicher Volltext: https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/Zivilsenate/III_ZS/2015/III_ZR_278-15.pdf?__blob=publicationFile&v=1. Die Aussage ersetzt nicht den Nachweis der einzelnen Haftungsvoraussetzungen im vorliegenden Fall.

Die Akte zeigt konkrete Versäumnisse. Zwei Personalabgänge waren seit Dezember bekannt. Die Ausschreibung erfolgte erst am 15. Februar. Ein am 2. Februar angebotenes Reservekontingent von zwei Plätzen scheiterte nach der bisherigen Dokumentation daran, dass die fachlich am 10. Februar geprüfte Zuschussvorlage bis 27. März im Haushaltsumlauf blieb. Die dafür vorgesehene Ersatzkraft war dann anderweitig gebunden. Die erst im Juni aufgetretenen Erkrankungen erklären weder diese Verzögerung noch das bereits am 1. Mai bestehende Defizit.

Beweis: Kapazitätsvermerk, Anlage K4; Gemeindeauskunft, Anlage K7; Zeugnis der Roswitha Knödel sowie der Walburga Schätzlein, Tagespflege Schätzlein, Lindenkapselweg 8, 97299 Quendelbrunn. Die konkret bezeichnete Zuschussvorlage und ihre Laufvermerke befinden sich beim Beklagten; ihre Vorlage gemäß § 142 ZPO wird angeregt. Ein unbestimmter Zugriff auf sämtliche Haushaltsakten wird nicht beantragt.

Die Klägerin behauptet nicht, dass ihr gerade einer der beiden Reserveplätze zwingend zugewiesen worden wäre. Die Vorgänge belegen zunächst ein erhebliches Organisationsversäumnis und sind für die Entlastung erheblich. Für das Verschulden kommt der Beweis des ersten Anscheins in Betracht; der Beklagte kann ihn durch konkrete Tatsachen erschüttern. Eine verschuldensunabhängige Erfolgshaftung wird nicht geltend gemacht. Vgl. BGH, Urt. v. 20.10.2016 – Az. III ZR 278/15, a.a.O., Rn. 40–42.

5 Augustangebot und Schadensminderung

Am 12. August bot der Beklagte ab 17. August Betreuung nur montags bis donnerstags 09:00 bis 12:00 Uhr in der 42 Kilometer entfernten Stelle Rosenhut an. Freitag und Randzeiten blieben offen. Die Klägerin besprach eine Teilrückkehr sofort mit der Arbeitgeberin und fragte nach ergänzender Betreuung. Die Arbeitgeberin konnte für das nach Hin- und Rückfahrt verbleibende Zeitfenster von weniger als zwei Stunden keine sinnvolle Tätigkeit anbieten. Eine zweite Betreuung konnte der Beklagte nicht benennen. Das Angebot war somit kein Ersatz für den angemeldeten Tagesbedarf.

Beweis: Betreuungsprotokoll, Anlage K5; konkretes Angebot, Anlage K8; Arbeitgeberergänzung, Anlage K9; Zeugnis der Ottilie Wacker und der Roswitha Knödel. Die Klägerin lehnt Kindertagespflege nicht grundsätzlich ab. Maßgeblich sind die nachgewiesenen Zeiten und Wege, nicht eine abstrakte Entfernungspauschale. Nach § 254 BGB ist eine wirtschaftlich sinnvolle Teilnutzung zu prüfen; sie bestand hier nach dem aktuellen Belegstand nicht.

Die Familie fragte mehrere Einrichtungen und eine private Vermittlung an. Es gab keinen tatsächlich verfügbaren privaten Ganztagsplatz, den sie allein wegen seines Preises abgelehnt hätte. Anselm arbeitete zu den benötigten Zeiten; eine dauerhafte Schichtänderung wurde nicht angeboten. Die Großeltern konnten keine verlässliche tägliche Betreuung übernehmen. Die Klägerin beantragte ihre unbezahlte Freistellung mit einer kurzfristigen Rückkehrmöglichkeit. Sie schuf daher keine selbständige Bindung an eine unnötig lange Erwerbspause.

6 Primärrechtsschutz und weitere Ersatzmöglichkeiten

Der Förderanspruch wurde am 14. April im Namen des Kindes im Eilverfahren geltend gemacht. Nach der stattgebenden Entscheidung vom 28. April folgten die Umsetzungsaufforderung vom 29. April, der Vollstreckungsantrag vom 5. Mai und weitere Durchsetzungsaufforderungen. Der Landkreis stellte trotzdem erst ab September eine geeignete Betreuung bereit. Die Klägerin hat den Eintritt des Ausfalls nicht lediglich abgewartet.

Beweis: Anwaltliche Verlaufsdocumentation, Anlage K6; Beiziehung der dort konkret bezeichneten Verwaltungsgerichtsakte und der elektronischen Eingangsberichte. Der Beklagte kann das von ihm selbst geführte Eilverfahren anhand von Beteiligten, Antragstag und Entscheidungstag eindeutig zuordnen. Das Dokument K6 ist keine amtliche Urkunde über den Inhalt einer Entscheidung. Die Klägerin bietet die Originalverfahrensunterlagen zum Beweis des tatsächlichen Ablaufs an.

Ein Einwand nach § 839 Abs. 3 BGB erfordert eine konkret schuldhaft unterlassene geeignete Maßnahme und deren Schadensvermeidungswirkung. Zur erforderlichen Einzelfallprüfung vgl. OLG Brandenburg, Beschl. v. 20.02.2024 – Az. 2 W 3/24, amtlicher Volltext, Gründe unter 2 c: <https://gerichtsentscheidungen.brandenburg.de/gerichtsentscheidung/24287>. Die dortige Entscheidung im Prozesskostenhilfverfahren ersetzt keine Sachentscheidung hier; insbesondere wird das dort zusätzlich angewandte Staatshaftungsgesetz nicht auf Bayern übertragen.

Ein anderweitiger durchsetzbarer Ersatzanspruch im Sinne von § 839 Abs. 1 Satz 2 BGB besteht nach dem gegenwärtigen Sachstand nicht. Die Arbeitgeberin schuldete während der vereinbarten unbezahlten Freistellung kein Entgelt. Ein privater Betreuungsvertrag mit einem schadensersatzpflichtigen Anbieter wurde nicht geschlossen. Familiendarlehen sind rückzahlbar und ersetzen keinen Schaden endgültig. Erhielte die Klägerin später eine auf denselben Ausfall bezogene Ersatzleistung, wäre diese offenzulegen und anzurechnen, soweit rechtlich geboten.

7 Ursächlichkeit und bezifferter Schaden

Bei rechtzeitiger Betreuung hätte die Klägerin die konkret vereinbarte Arbeit ab 1. Mai aufgenommen. Die Arbeitgeberin hatte Arbeit und Vergütung bereitgehalten. Eine Vertretung verhinderte die Rückkehr nicht. Der tatsächliche Beginn am 1. September stützt diese Prognose. Dass die Klägerin nicht arbeitete, beruhte auf der Betreuungslücke; eine Krankheit, Kündigung oder davon unabhängige private Erwerbspause ist nicht ersichtlich. Dies ist nach §§ 249, 252 BGB und § 287 ZPO anhand der konkreten Beschäftigungstatsachen zu bewerten.

Vier Monatsauszahlungen von jeweils 2.860,00 EUR ergeben 11.440,00 EUR. Davon werden vier ersparte Betreuungsbeiträge von je 230,00 EUR, zusammen 920,00 EUR, sowie viermal 40,00 EUR zusätzliche Arbeitsfahrtskosten, zusammen 160,00 EUR, abgezogen. Es verbleiben 10.360,00 EUR, entsprechend 2.590,00 EUR für jeden der vier Monate. Die Anspruchssumme verteilt sich damit

eindeutig auf Mai, Juni, Juli und August; sie ist kein unbestimmter Teilbetrag aus verschiedenen Forderungen.

Beweis: Berechnung und Budgetangaben, Anlage K3; Arbeitgeberunterlagen, Anlagen K2 und K9; Zeugnis der Ottilie Wacker zum Lohnlauf und des Anselm Sauermilch zu den tatsächlichen Haushaltsausgaben. Die Septemberabrechnung dient der Kontrolle des unveränderten Nettoansatzes. Zusätzliche Steuerfolgen einer späteren Ersatzleistung werden derzeit nicht hochgerechnet. Ersparte variable Kosten werden abgezogen; ohnehin weiterlaufende fixe Haushaltskosten werden nicht noch einmal als Schaden verlangt.

Elterngeld endete vor dem Anspruchszeitraum. Ausfallbezogene Sozialleistungen und Versicherungszahlungen gab es nicht. Unverändertes Kindergeld wäre in beiden Verläufen angefallen. Der Betrag enthält weder Bruttosozialbeiträge noch fiktive Ersatzbetreuungskosten neben dem Nettoverdienstausfall. Kosten des Kindes oder hypothetische Genugtuung für die Familie sind nicht Gegenstand der Klage.

8 Vorverfahren, Zinsen und Schluss

Mit Schreiben vom 24. September, eingegangen am 25. September, wurde die Zahlung bis 16. Oktober verlangt, Anlage K10. Der Beklagte kündigte am 30. September weitere Prüfungen an und erhob Einwendungen zu Organisation und Schadensminderung, Anlage K11. Diese werden mit der vorliegenden konkreten Chronologie beantwortet. Eine Zahlung ist nicht erfolgt. Prozesszinsen werden gemäß §§ 291, 288 Abs. 1 BGB erst ab dem Tag nach tatsächlicher Zustellung beantragt.

Die interne Deckung des Beklagten begrenzt den gesetzlichen Anspruch der Klägerin nicht. Weder Selbstbehalt noch Rückdeckungspriorität sind gegen sie einzuwenden. Ein Versicherer, ein Ausgleichsverband oder ein Rückversicherer wird nicht ohne eigenständige Anspruchsgrundlage verklagt. Die Klägerin bleibt zu einer Einigung auf der Grundlage der belegten Monatsdifferenzen und konkret benannter Beweisrisiken bereit.

Jolanda Knospenlaub

Rechtsanwältin

Entwurfssfassung ohne Unterschrift und ohne Einreichung

9. Anlagenverzeichnis

K1: Bedarf ab 01.05.2026, Familienangaben und dokumentierter Zugang beim Jugendamt

Datei: kommunikation-und-deckung/01_Bedarfsanmeldung.docx

K2: Vereinbarter Wiedereinstieg, Entgelt und unbezahlte Freistellung

Datei: kommunikation-und-deckung/02_Arbeitgeberbestaetigung.docx

K3: Monatliche Nettoberechnung einschließlich ersparter Betreuung und Fahrten

Datei: kommunikation-und-deckung/03_Schadensrechnung.docx

K4: Planungsstand, zwei Personalabgänge und nicht beschiedene Reserve

Datei: kommunikation-und-deckung/04_Kapazitaetsvermerk.docx

K5: Konkrete Alternativen und nicht bedarfsdeckendes Augustangebot

Datei: kommunikation-und-deckung/05_Betreuungssuche.docx

K6: Anwaltliche Dokumentation des Eilantrags und weiterer Maßnahmen

Datei: kommunikation-und-deckung/06_Eilrechtsschutz_Dokumentation.docx

K7: Gemeinde bestätigt Anmeldung und offene Stellen

Datei: kommunikation-und-deckung/08_Gemeinde_an_Jugendamt.eml

K8: Inhalt und zeitliche Grenzen des Tagespflegeangebots

Datei: kommunikation-und-deckung/09_Augustangebot.eml

K9: Tatsächlicher Arbeitsbeginn und fehlende Ausweichmöglichkeit

Datei: kommunikation-und-deckung/10_Arbeitgeber_Ergaenzung.eml

K10: Zahlungsaufforderung mit Zugang und Fristsetzung

Datei: kommunikation-und-deckung/13_Anpruchsschreiben.pdf

K11: Einwendungen des Landkreises und noch offene Prüfung

Datei: kommunikation-und-deckung/14_Landkreis_Stellungnahme.pdf

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

13_Anspruchsschreiben.pdf

kommunikation-und-deckung/13_Anspruchsschreiben.pdf

Rechtsanwältin Jolanda Knospelaub, Zedernfächerweg 9, 97074 Würzburg

Landkreis Mainlaub, Kreisrechtsstelle, Lindenquendelplatz 2, 97076 Würzburg

24.09.2026

Sauermilch gegen Landkreis Mainlaub – Verdienstausschlag

Sehr geehrte Frau Hopfenstiel,

ich vertrete Frau Naila Sauermilch. Für den Zeitraum vom 1. Mai bis 31. August verlangt sie 10.360,00 EUR Ersatz ihres durch den fehlenden Betreuungsplatz verursachten Verdienstausschlags. Ich bitte um Zahlung bis 16. Oktober 2026. Die Forderung wird für die Mutter persönlich erhoben; das abgeschlossene Förderverfahren ihrer Tochter und dessen Kosten sind davon zu unterscheiden.

Der Betreuungsbedarf war Ihrem Jugendamt seit 12. Januar bekannt. Trotz konkret benannter Arbeitszeiten wurde bis Ende August kein Platz nachgewiesen, der die Rückkehr an den Arbeitsplatz ermöglicht hätte. Meine Mandantin hatte sich weder auf Quendelzwerge festgelegt noch Kindertagespflege abgelehnt. Das Augustangebot umfasste nur drei Stunden an vier Tagen, dazu erhebliche Wege. Eine Ergänzung war nicht verfügbar. Die Arbeitgeberin hat nachvollziehbar erklärt, weshalb daraus keine sinnvolle Teilrückkehr entstehen konnte.

Die Rechnung setzt bei viermal 2.860,00 EUR netto an und zieht 920,00 EUR ersparte Beiträge sowie 160,00 EUR ersparte Arbeitsfahrten ab. Eigenbetreuungszeit, Belastungsentschädigung und fiktive Kosten privater Betreuung werden nicht zusätzlich verlangt. Seit September arbeitet meine Mandantin wieder. Die Familienkasse hat keine ausfallbezogene Ersatzleistung erbracht; das unveränderte Kindergeld wird nicht als solcher Ersatz behandelt.

Die Behauptung eines allgemeinen Fachkräftemangels genügt nicht zur Erklärung der konkreten Dezember- und Februarvorgänge. Bitte sichern Sie die Unterlagen zum Reserveangebot von Frau Schätzlein und den vollständigen Haushaltsumlauf. Die Gemeinde hat die rechtzeitige Anmeldung bereits bestätigt. Primärrechtsschutz wurde rechtzeitig beantragt und nach Erlass der Anordnung weiter betrieben. Eine Einwendung nach § 839 Abs. 3 BGB muss sich deshalb auf eine konkret unterlassene, erfolgversprechende Maßnahme beziehen.

Wir sind zur Besprechung begründeter Einwendungen bereit. Ein Verzicht auf noch zu prüfende zusätzliche Steuerfolgen wird durch die gegenwärtige Bezifferung nicht erklärt. Die Forderung enthält solche Folgen aber auch nicht vorsorglich als pauschalen Aufschlag. Bitte antworten Sie direkt an meine Kanzlei und teilen Sie einen etwaigen Informationsbedarf zusammenhängend mit.

Mit freundlichen Grüßen

Jolanda Knospelaub

Rechtsanwältin

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

14_Landkreis_Stellungnahme.pdf

kommunikation-und-deckung/14_Landkreis_Stellungnahme.pdf

Landkreis Mainlaub, Kreisrechtsstelle, Lindenquendelplatz 2, 97076 Würzburg

Rechtsanwältin Jolanda Knospenlaub, Zedernfächerweg 9, 97074 Würzburg

30.09.2026

Ihre Forderung vom 24. September – laufende Prüfung

Sehr geehrte Frau Knospenlaub,

Ihr Schreiben ist am 25. September eingegangen. Wir prüfen die Forderung Ihrer Mandantin über 10.360,00 EUR. Eine Zahlung oder ein Anerkenntnis ist damit nicht verbunden. Die von Ihnen bis 16. Oktober gesetzte Frist ist vermerkt. Der Landkreis ist für das Jugendamt zuständig; wir verweisen die Familie nicht zur Anspruchsprüfung an die Gemeinde Quendelbrunn.

Den rechtzeitigen Eingang der Anmeldung, die gerichtliche Inanspruchnahme und die Arbeitsaufnahme zum 1. September stellen wir nach dem bisherigen Aktenabgleich nicht in Abrede. Unterschiedlich beurteilen wir die Ursachen des fehlenden Platzes und die zumutbaren Überbrückungsmöglichkeiten. Zum Angebot Rosenhut erkennen wir, dass der angemeldete Bedarf nicht vollständig abgedeckt war. Wir möchten dennoch die schriftliche Arbeitgeberauskunft sehen, auf die Sie sich zur unmöglichen Teilrückkehr berufen. Eine zusätzliche Betreuung für Freitag oder die Randstunden haben wir nicht benannt; eine solche Möglichkeit behaupten wir heute auch nicht nachträglich.

Das Reserveangebot von Frau Schätzlein wird derzeit mit der Jugendamts- und Haushaltsakte abgeglichen. Es darf nicht ohne ihre damaligen Personalunterlagen als sicher verfügbar behandelt werden. Umgekehrt werden wir die bekannte Verzögerung im Haushaltsumlauf nicht allein mit den erst im Juni eingetretenen Erkrankungen erklären. Die zeitlichen Zusammenhänge sind getrennt zu betrachten. Die Gemeinde haben wir um Erhaltung ihrer Personal- und Ausschreibungsunterlagen gebeten.

Für die Berechnung bitten wir um eine Erläuterung, ob in den 2.860,00 EUR regelmäßige Sonderbestandteile enthalten sind und auf welcher Grundlage die Fahrtkostenersparnis angesetzt wurde. Die Übermittlung einer vollständigen privaten Kontoakte benötigen wir nicht. Ein geeigneter Arbeitgebernachweis und die auf diesen Anspruch beschränkte Budgetaufstellung reichen zunächst aus. Bitte informieren Sie uns, falls andere Stellen auf denselben Ausfall bereits Leistungen erbracht haben.

Unser Kommunalversicherer erhält die zur Prüfung notwendigen Unterlagen. Über die gesetzliche Forderung Ihrer Mandantin antwortet weiterhin der Landkreis. Ob und in welcher Höhe ein Versicherer uns intern entlastet, ist keine Voraussetzung für die Bearbeitung Ihres Anspruchs.

Mit freundlichen Grüßen

Irmtraud Hopfenstiel

Kreisrechtsrätin

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

15_Versicherer_an_Landkreis.pdf

kommunikation-und-deckung/15_Versicherer_an_Landkreis.pdf

Kommunalversicherung Mainbogen VVaG, Schadenabteilung, Kornfalterweg 6, 97076 Würzburg

Landkreis Mainlaub, Kreisrechtsstelle, Lindenquendelplatz 2, 97076 Würzburg

05.10.2026

ML-JH-116 – Entscheidungsvorbereitung und Abgrenzung

Sehr geehrte Frau Hopfenstiel,

nach dem bisherigen Aktenstand besteht ein erhebliches Haftungsrisiko. Der Landkreis kann sich nicht darauf beschränken, keinen eigenen freien Krippenplatz gehabt zu haben. Die konkrete Planung, das Reserveangebot und der Verlauf der Durchsetzung müssen gemeinsam bewertet werden. Eine abschließende Empfehlung über die vollständige Forderung von 10.360,00 EUR geben wir erst nach den ergänzenden Auskünften. Bitte legen Sie dieses Schreiben der Familie nicht als Zahlungszusage vor.

Für die Personalchronologie ist die Dezembermeldung wesentlich. Wir bitten um eine kurze, von der Gemeinde freigegebene Darstellung, weshalb eine erst im Februar veröffentlichte Ausschreibung ausreichend gewesen sein soll. Daneben benötigen wir die Erklärung von Frau Schätzlein zur tatsächlich gesicherten Ersatzkraft und zum letztmöglichen Entscheidungstag. Eine später bekannt gewordene Erkrankung kann den früheren Bearbeitungsstillstand nicht rückwirkend erklären. Sollte es hierfür einen anderen dokumentierten Grund geben, gehört er in die Prüfung.

Der Nettoansatz ist durch die Arbeitgeberbestätigung grundsätzlich prüfbar. Bitte gleichen Sie die Septemberabrechnung mit der hypothetischen Berechnung ab und klären Sie nur die für den Unterschied relevanten Merkmale. Die vollständige Krankheits- oder Personalgeschichte der Mutter ist nicht erforderlich. Die angeführten Ersparnisse sind sachgerecht als Abzüge zu untersuchen.

Familienunterstützung ersetzt dagegen nicht ohne Weiteres das Gehalt; eine Darlehensaufnahme ist keine endgültige Ersatzleistung.

Deckungsseitig haben wir eine Arbeitsreserve von 13.000,00 EUR eingerichtet. Die Rückdeckungspriorität von 500.000,00 EUR und die Einzelmeldeschwelle von 250.000,00 EUR werden deutlich unterschritten. Wir werden den Rückversicherer deshalb nicht mit einem personenbezogenen Einzelfallbericht beteiligen. Ihre Selbstbeteiligung von 1.000,00 EUR ändert den gesetzlichen Ersatzanspruch der Mutter nicht. Bei vollständiger Begründetheit bliebe der Mutter ein Anspruch gegen den Landkreis über den gesamten Betrag.

Bitte geben Sie uns bis 12. Oktober die ergänzenden Informationen oder eine genaue Mitteilung, welche Unterlage noch fehlt. Danach können wir eine Vergleichsspanne mit den jeweiligen Beweisrisiken vorlegen. Ein Vergleich ohne belastbare Kenntnis der Reservekapazität würde gerade die entscheidende Frage offenlassen.

Mit freundlichen Grüßen
Vitus Hasenwinkel
Schadenreferent